

국가인권위원회 계약심의위원회 운영규정

1. 제정 이유

- 가. 계약심의위원회 설치·운영을 의무화한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제94조가 개정·시행(‘23. 11. 16.)되었으나, 이에 따른 기관 내부규정은 부존재
- 나. 심의위원회 구성 및 기능, 운영 방법 등을 구체화한 운영규정을 신설하여, 관련 자문에 응하도록 함으로써 계약업무의 적법성·전문성·공정성 확보

2. 주요 내용

가. 심의회 기능(제2조)

- 수요부서에서 입찰참가자격 요건, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 계약과 관련하여 질의한 사항 및 계약 상대방 등이 계약체결, 이행과 관련하여 질의하거나 시정을 요구한 사항 등 심의

나. 위원 구성(제3조)

- 위원장(운영지원과장) 1인을 포함하여 안건별로 총 7인의 위원으로 구성
- 내부위원은 각 부서의 과장으로, 외부위원은 계약 관련 지식과 경험이 풍부한 자로서 국가인권위원회 위원장이 위촉하는 3인으로 구성

다. 심의회 운영(제8조)

- 안건별로 구성된 위원 중 5인 이상의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수로 의결, 대면회의를 원칙으로 하되, 사안이 경미하거나 신속을 요하는 경우 서면회의 개최 가능

라. 기타(제6조 및 제9조)

- 심의의 공정성·전문성 확보를 위해 위원 제척·기피·회피 규정을 명문화하고(제6조), 필요한 경우 위원장이 타 국가기관 소속 계약 전문가의 의견을 청취하거나 심의회에 초빙할 수 있도록 규정(제9조 제4항)